

1527500-30.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2307435/2021 - 68º D.P. LAGEADO, 21332273 - 68º D.P. LAGEADO, 1714/21/331 - 68º D.P. LAGEADO, 2307435 - 68º D.P. LAGEADO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527500-30.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527500-30.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2307435/2021 - 68º D.P. LAGEADO, 21332273 - 68º D.P. LAGEADO, 1714/21/331 - 68º D.P. LAGEADO, 2307435 - 68º D.P. LAGEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THALES DE OLIVEIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Thales de Oliveira da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e artigo 307, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, acusado de: a) no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 15h50min, na Rua da Professor Cosme Deodato Tadeu, altura do número 200, Guaianases, nesta cidade e comarca, trazer consigo, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização

e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 30 porções de cocaína (totalizando 23,3 gramas), 110 porções de crack (totalizando 12,4 gramas), 19 porções de maconha (totalizando 35,2 gramas) e 12 frascos de lança-perfume (totalizando 96 ml); b) nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ter atribuído a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

O acusado foi preso em flagrante em 10 de novembro 2021 e, extraordinariamente, por conta da situação de pandemia, não foi realizada audiência de custódia, sendo a prisão convertida em preventiva por decisão datada de 11 de novembro 2021 (fls. 54/59).

Visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa ao acusado, o rito procedimental foi convertido em ordinário, tendo sido a denúncia recebida em 04 de agosto de 2021 (fls. 125/130).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 180).

Em audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu em razão de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade dos delitos vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), pelo laudo de constatação (fls. 20/24), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 114/118), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, e pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime é certa e recai sobre o acusado.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu "negou que estivesse vendendo drogas no local. Disse que costuma frequentar o local e fazer 'campana' tirando R\$30,00 por dia, mas naquele momento não estava traficando. Indagado se os policiais agiram com abuso ou excesso respondeu que não. Não apresenta lesões corporais. Informa que já teve passagens criminais por tráfico e na última 'saidinha' de setembro não mais retornou para a Penitenciária de Reginópolis onde cumpria pena. Esclarece que havia fornecido o nome de seu irmão para que não soubessem que era evadido do sistema prisional, mas depois resolveu dizer a verdade. Antes de ser preso morava com sua mãe." (fl. 12).

Em Juízo, o réu altera sua versão. Declara que estava no local, mas que as drogas não estava sob sua posse, e também nega que estivesse atuando como "campana" para os traficantes locais. Disse que foi abordado próximo da passarela e que a sacola com os entorpecentes foi apresentada pelos policiais, mas alega que nada sabia a respeito daqueles entorpecentes apreendidos.

De plano, verifico que o réu sequer mantém a mesma versão sobre os fatos, ora admitindo o exercício de função de "campana" para os traficantes, ora negando na integralidade qualquer tipo de vinculação com as drogas apreendidas.

Ambas as versões apresentadas, entretanto, foram infirmadas pelos relatos das testemunhas inquiridas.

A testemunha Rui Cardoso Amaral, policial civil, em Delegacia de Polícia relatou que "que estava em companhia do policial Carlos Eduardo em local de ponto de tráfico, situado em um escadão da passarela da CPTM - Guaianases, ocasião em que observaram o indivíduo identificado como THALES DE OLIVEIRA DA SILVA vendendo drogas a um transeunte que passava pelo local, o qual se dirigiu a uma sacola próxima a ele. Os indivíduos ao notarem a presença do depoente e seu parceiro tentaram se persuadir, momento em que decidiram pela abordagem e cada um estava

posicionado em lado oposto, de modo que encurralaram os indivíduos. Efetuada a abordagem procedeu-se revista pessoal no indivíduo THALES que vendia a droga e com ele nada de ilícito foi encontrado. Na sacola plástica encontrada na escada da passarela foram encontrados invólucros plásticos com substâncias aparentando cocaína, crack e maconha, bem como frascinhos com líquido transparente aparentando lança perfume, além de valores em moeda. O outro indivíduo usuário foi identificado como Leonardo Gonçalo dos Santos e nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Indagado THALES alegou que costuma fazer “campana” e vender drogas no local, mas negou que estivesse traficando naquele momento. Diante dos fatos, Leonardo foi conduzido com as drogas a esta distrital para as medidas de Polícia Judiciária. O depoente consigna que THALES não portava documento e disse que se chamava Everton de Oliveira da Silva. Nesta Delegacia após questionado forneceu o seu nome correto, verificando-se que Erverton é seu irmão e THALES evadido do sistema prisional desde o mês de setembro” (fl. 09).

Em Juízo, apresentou relato com a mesma dinâmica sobre a prisão. Disse que no local há uma passarela em cima da linha de trem. Trata-se de conhecido ponto de tráfico. Subiram na passarela os policiais, cada um por um lado. Foram detidos dois indivíduos. Um deles disse que estava no local para comprar entorpecentes. O segundo admitiu que estava no local como “campana”. Recorda-se que um dos conduzidos apresentou nome errado em Delegacia e, após legitimação, conseguiram legitimá-lo corretamente, constatando inclusive que ostentada condição de “procurado”. Disse que correu atrás do réu na passarela. Nas buscas, o réu apresentava poucas porções de entorpecentes, cerca de três pinos. A quantidade maior de drogas estava em uma sacola. Realizadas buscas, localizaram uma sacola próxima do réu, que acondicionada as demais porções de entorpecentes. Não se recorda se o réu admitiu a propriedade das drogas, admitiu que realizava função de campana e que não estava traficando. O réu foi detido na escada da passarela. O réu portava uma quantia em dinheiro, que acredita que não superava cinquenta reais. O segundo indivíduo também foi detido, porém inquirido como testemunha e liberado na Delegacia de Polícia. Não chegou a visualizar atos de comércio de drogas entre os conduzidos, uma vez que os indivíduos prontamente tentaram empreender fuga, quando notaram a aproximação policial. Por fim, recorda-se que o procedimento em Delegacia foi realizado com um nome falso apresentado pelo réu. Após a legitimação, o auto de prisão foi refeito, com a verdadeira identidade do réu.

O também policial civil Carlos Eduardo Alves de Souza, em Delegacia de Polícia, ratificou as declarações de seu colega (fl. 11). Em Juízo, relatou que sabia que o local é conhecido ponto de tráfico de drogas. Os policiais subiram a passarela por lados opostos. Dois indivíduos foram detidos. Em buscas com o réu, nada encontraram de ilícitos. No local, porém, localizaram um saco plástico próximo ao réu que acondicionava porções de drogas. A sacola com entorpecentes foi encontrada próxima de uma lixeira e o réu teria dito que não era dele, mas admitiu que estava no local “vigiaando para eles”. Foi detido um segundo indivíduo que falou que estava lá para comprar drogas, não apontou o réu como o vendedor. O réu estava em cima da passarela, tentou correr, mas foi detido pelos policiais, ainda na passarela. A sacola com drogas estava próxima de uma lixeira, que ficava na escada da passarela. O réu trazia dinheiro consigo, cerca de trinta reais, no bolso do réu, que admitiu que era “campana”. Recorda-se que o réu apresentou-se com nome de seu irmão, porque ele ostentava condenação anterior.

Inquirido apenas em Delegacia de Polícia, a testemunha Leonardo Gonçalo dos Santos declarou “ser usuário de maconha e confirmou que o local é ponto de venda de drogas onde costuma comprar para o seu consumo. O depoente estava ali no intuito de comprar maconha, mas não havia adquirido ainda. Confirmou a abordagem dos policiais civis e que em vistoria no local encontraram um saco plástico escondido com drogas e detiveram o indivíduo que foi conduzido a esta unidade com as drogas, mas não prestou atenção se ele vendia no local.” (fl. 11).

Essas foram as provas orais produzidas.

A materialidade delitiva de ambos os delitos restou incontroversa, bem como as suas autorias, as quase recaem sob a pessoa do acusado.

Extrai-se da prova oral colhida que na ocasião dos fatos os policiais civis

realizavam patrulhamento no “escadão” da Estação Guianases da CPTM, quando visualizaram o ora réu vendendo entorpecentes a um transeunte que passava pelo local. Segundo os depoimentos prestados em Juízo, os policiais efetivamente viram, inclusive, o réu se dirigir até uma sacola próxima a ele. Ao perceber a presença dos policiais, o réu tentou se evadir, momento em que os policiais conseguiram abordá-lo, além de abordar Leonardo Gonçalo dos Santos, indivíduo que estava adquirindo entorpecentes. Em revista pessoal, nada foi encontrado com ambos os indivíduos. Na sacola plástica que estava na escada da passarela, foram localizados os entorpecentes descritos na denúncia.

Outrossim, no curso da abordagem policial, o réu Thales, conforme depoimento dos policiais civis ratificados em Juízo, não portava qualquer documento e se apresentou com o nome de seu irmão, Everton de Oliveira da Silva.

Consigna-se, por oportuno, que inexistiu motivo para que os depoimentos dos policiais sejam desconsiderados ou considerados com ressalvas, pois estes não conheciam a ré anteriormente e seus relatos se coadunam com os prestados em Delegacia de Polícia e com a prova documental juntada nos autos.

Resta incontroversa a autoria delitiva, assim como a finalidade da traficância, que foi demonstrada pela quantidade e forma de armazenamento dos entorpecentes apreendidos, todos separados em porções individuais e prontos para a venda. Com efeito, foram apreendidas 30 porções de cocaína (totalizando 23,3 gramas), 110 porções de crack (totalizando 12,4 gramas), 19 porções de maconha (totalizando 35,2 gramas) e 12 frascos de lança-perfume (totalizando 96 ml).

No mesmo sentido, resta incontroversa a prática do delito do artigo 307 do Código Penal. Isso porque foi demonstrado, pela prova oral produzida, que o réu, quando da abordagem, não portava documentos e se apresentou com o nome de seu irmão, com o intuito de evitar cumprimento de mandado de prisão que estava pendente em seu desfavor.

Os crimes foram cometidos em concurso material, eis que mediante duas ações o réu cometeu dois crimes distintos.

Assim, de rigor a condenação do réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, e 307, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Passo à fixação das penas.

Crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Na primeira fase de dosimetria, as circunstâncias judiciais do art. 59, CP, não se mostraram desfavoráveis ao réu. Atento ao art. 42 da Lei 11.343/06, a quantidade significativa e variedade de entorpecentes - 30 porções de cocaína (totalizando 23,3 gramas), 110 porções de crack (totalizando 12,4 gramas), 19 porções de maconha (totalizando 35,2 gramas) e 12 frascos de lança-perfume (totalizando 96 ml) - autoriza a exasperação da pena base, que estabeleço em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, verifico que o réu é multirreincidente (i- processo nº 0012681-47.2017.8.26.0635, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 13/02/2019, fl. 46; ii- processo nº 0090794-63.2013.8.26.0050, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 01/02/2017, fls. 46/47; iii- processo nº 0097008-07.2012.8.26.0050, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 11/05/2018, fls. 47/48). Não há atenuantes. Ante a multirreincidentia, agravo a pena em 1/3, tornando-a, nesta fase, em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, valendo consignar-se que o acusado é reincidente e ostenta péssimos antecedentes, o que torna inaplicável o redutor do parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/06.

Pena em definitivo em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Fixo os dias-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto, tendo em vista a alta nocividade social do delito de tráfico de entorpecentes aliada ao fato de o réu ser multirreincidente e ter cometido o presente crime depois de ter se evadido do cumprimento de pena.

Crime do artigo 307 do Código Penal.

Na primeira fase de dosimetria, as circunstâncias judiciais não se mostraram desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal em 03 meses

de detenção.

Na segunda fase de dosimetria, verifico que o réu é multirreincidente (i- processo nº 0012681-47.2017.8.26.0635, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 13/02/2019, fl. 46; ii- processo nº 0090794-63.2013.8.26.0050, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 01/02/2017, fls. 46/47; iii- processo nº 0097008-07.2012.8.26.0050, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 11/05/2018, fls. 47/48). Presente para este crime a atenuante da confissão espontânea, que compenso com uma certidão geradora de reincidência. Remanesce uma segunda e agravo a pena em 1/6, perfazendo 03 meses de 15 dias de detenção.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena. Pena em definitivo, para este crime, em 03 meses e 15 dias de detenção.

Fixo os dias-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto, ante a multirreincidência aliada ao fato de o réu ter cometido o presente crime depois de ter se evadido do cumprimento de pena.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu Thales de Oliveira da Silva às penas de:

- a) 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06;
- b) 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 307 do Código Penal.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva do acusado, eis que imprescindível à garantia da ordem pública, ressaltando-se que o réu é multirreincidente e cometeu os presentes crimes após ter se evadido de cumprimento de pena.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, bem como o celular apreendido.

Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Determino a incineração das drogas apreendidas.

Em caso de recurso, expeça-se a Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-a à VEC competente por mensagem eletrônica.

Oficiem-se às VECs competentes pelas penas anteriores.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE.

P.R.I.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA